

अपील प्रकरण क्रमांक ए/4057/2017

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन श्रीराम कालोनी बेलाटुला स्टेडियम के पीछे कैरियर स्कूल के सामने रायगढ़ जिला-रायगढ़

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला-रायगढ़

आदेश दिनांक 30.11.2018

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन श्रीराम कालोनी बेलाटुला स्टेडियम के पीछे कैरियर स्कूल के सामने रायगढ़ जिला रायगढ़ विडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित ।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री श्यामकुमार धृतलहरे सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ विडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित ।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन (रजिस्ट्री दिनांक 17.06.2017 से प्रेषित) से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

- 1 नवंबर 2014 से 31 मई 2017 के मध्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत संधारित समस्त कौशबुक एवं समस्त व्हाउचर्स की सत्यापित छायाप्रति ।
2. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त न होने से प्रथम अपील दिनांक 25.08.2017 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ।
3. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण न होने एवं जानकारी प्राप्त न होने से द्वितीय अपील दिनांक 10.11.2017 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसको निशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा संबंधित के विरुद्ध आर्थिक दंड अधिरोपित किया जावे ।
4. वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 15632 दिनांक 11.10.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
5. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 15622 दिनांक 11.10.2018 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
6. जनसूचना अधिकारी के द्वारा आज आयोग में यह कहा गया कि उसको अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग में उपस्थित होकर यह कहा गया कि प्रथम अपील का कोई निराकरण नहीं किया गया तथा जनसूचना अधिकारी के द्वारा उसको कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गई । उसका आवेदन जनसूचना अधिकारी को अवश्य प्राप्त हुआ होगा क्योंकि उसके द्वारा आवेदन को रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित किया गया है । अतः उसको शीघ्र जानकारी प्रदाय की जावे ।

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के तहत आवेदन प्राप्ति की तिथि 17.06.2017 से 30 दिवस में प्रदाय करना था, वह प्रदाय नहीं की गई। जनसूचना अधिकारी का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थी का आवेदन अपील प्रकरण क्रमांक 4057 / 2017 उसको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन रजिस्टर्ड पत्र से जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया, जिसकी डाक विभाग की रसीद भी उसके द्वारा द्वितीय अपील के साथ उसके जनसूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन पर चस्पा की गई है, जिसको कि आयोग के द्वारा जनसूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया है। यह जनसूचना अधिकारी की लापरवाही दर्शाता है। समय सीमा में जानकारी प्रदाय न करने के कारण अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार निशुल्क जानकारी की पात्रता है।

अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त न होने से मानसिक पीड़ा हुई है एवं आर्थिक क्षति पहुंची है। अतः उसको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (ख) के तहत क्षतिपूर्ति की पात्रता है।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनकर औपचारिक आदेश पारित कर नहीं किया गया है, जोकि उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(6) तथा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3 की प्रक्रिया के अनुसार प्रथम अपील प्राप्ति तिथि 25.08.2017 से अधिकतम 45 दिवस में करना था। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी की लापरवाही तथा उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।
9. अतः प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं –
 - (1) अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निशुल्क उपलब्ध करावें। जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के मध्य का है, जिसका अपीलार्थी से आगे कोई संबंध नहीं है। इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

- (2) दिनांक 17.06.2017 से आज तक पदस्थ रहे समस्त जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय न करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 25.08.2017 से आज तक पदस्थ रहे समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (4) वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि उपरोक्त दर्शित अवधि में पदस्थ रहे सभी जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर तत्काल प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को रजिस्टर्ड पत्र से अवगत करावें।
- (5) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) के तहत सचिव ग्राम पंचायत अंजोरीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को 500/- (पांच सौ) की क्षतिपूर्ति का भुगतान इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में करें।
- (6) विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ (लोक प्राधिकारी) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (लोक प्राधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय

अधिकारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के ज्ञान का अभाव है।

विकास आयुक्त छत्तीसगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायगढ़, सचिव ग्राम पंचायत अंजारीपाली जनपद पंचायत खरसिया जिला रायगढ़ तथा अपीलार्थी सूचित हों।

स्टाफ ऑफिसर राज्य सूचना आयोग जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के जवाब के परीक्षण हेतु नस्ती दिनांक 26.03.2019 को प्रस्तुत करें।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त